

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3211/2531

นาง พลัด ฤกษ์แสงศรี
นาง เลียม อยู่ อา ศ ร ม

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1727

จำเลยร้องขอให้ตั้งตนเป็นผู้จัดการมรดกของเจ้ามรดกเพราะเจ้ามรดกเป็นหนี้ผู้อื่น ต้องขายทรัพย์สินมรดกชำระหนี้ ศาลได้ตั้งจำเลยเป็นผู้จัดการมรดกแล้ว เมื่อปรากฏว่าเจ้ามรดกมิได้เป็นหนี้ผู้อื่น กรณีจึงมีเหตุสมควรที่ศาลจะสั่งถอนจำเลยจากการเป็นผู้จัดการมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1727.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์จำเลยและนางส้มลิ้ม เป็นบุตรของนายบุตร นางเปล่ง ซึ่งถึงแก่กรรมไปแล้ว โดยมีทรัพย์สินมรดก ที่ดิน 1 แปลงพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำเลยได้ยื่นคำขอรับมรดกแต่ผู้เดียว โจทก์คัดค้าน จำเลยจึงได้ไปร้องขอให้ศาลตั้งจำเลยเป็นผู้จัดการมรดก โดยอ้างในคำร้องขอและเบิกความว่า เจ้ามรดกทั้งสองได้กู้ยืมเงินจากผู้อื่น ศาลได้ตั้งจำเลยเป็นผู้จัดการมรดก ความจริงเจ้ามรดกทั้งสองมิได้กู้ยืมเงินจากผู้อื่นและมีฐานะดี จำเลยจึงไม่สมควรเป็นผู้จัดการมรดกขอให้ถอนจำเลยจากการเป็นผู้จัดการมรดก

จำเลยให้การว่า เจ้ามรดกทั้งสองกู้ยืมเงินจากผู้อื่น 4 รายเจ้าหนี้ 2 รายเร่งรัดให้จำเลยชำระหนี้จำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกได้ออกเงินทดรองชำระหนี้ไปแล้ว ขอ

ให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริง เจ้ามรดกทั้งสองมิได้กู้ยืมเงินจากผู้อื่นแล้ววินิจฉัยว่า การที่จำเลยยื่นคำร้องขอต่อศาลให้ตั้งจำเลยเป็นผู้จัดการมรดกของเจ้ามรดกทั้งสองก็ เพื่อให้จำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกมีอำนาจขายทรัพย์สินในกองมรดกเพื่อนำเงินไป ชำระหนี้ที่เจ้ามรดกทั้งสองกู้ยืมเงินผู้อื่น เมื่อปรากฏว่าเจ้ามรดกทั้งสองมิได้กู้ยืมเงิน จากผู้อื่นกรณีถือได้ว่ามีเหตุสมควรที่ศาลจะสั่งถอนจำเลยจากการเป็นผู้จัดการมรดก ของเจ้ามรดกทั้งสอง

พิพากษากลับ ให้ถอนจำเลยจากการเป็นผู้จัดการมรดกของเจ้ามรดกทั้งสอง.

(บุญส่ง คล้ายแก้ว-ธีรศักดิ์ กรรณสูต-ถวิล ทองสว่างรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ